

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת גלית דיסטל אטבריאן
אושר שקלים
לימור סון הר מלך
אבי מעוז
אתי חוה עטייה

פ/25/6275

הצעת חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות איראן והמדינות הסמוכות, התשפ"ו–2025

מטרות

1. מטרתו של חוק זה –

- (1) שימור מורשת יהדות איראן והמדינות הסמוכות (בחוק זה – יהדות איראן) והנחלתה לדורות הבאים ;
- (2) מחקר ותיעוד של מורשת יהדות איראן.

מינוי המועצה

2. שר התרבות והספורט (בחוק זה – השר) ימנה את חברי המועצה להנצחת מורשת יהדות איראן (בחוק זה – המועצה).

הרכב המועצה

3. (א) המועצה תהיה בת 7 חברים, ואלה הם :

(1) נציג משרד התרבות והספורט ;

(2) שני יוצרים מתחום התרבות של יהדות איראן ;

(3) שני חברי סגל אקדמי במוסד מוכר, שמומחיותם בתחום מורשת יהדות איראן ; בפסקה זו, "מוסד מוכר" – כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹ ;

(4) נציג ציבור מקרב גופים העוסקים בתחום מורשת יהדות איראן או מקרב גופים המייצגים עולים מאיראן ומהמדינות הסמוכות ;

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(5) נציג יד יצחק בן-צבי שהוקמה לפי חוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969² (בחוק זה – יד יצחק בן-צבי).

(ב) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה.

תפקיד המועצה 4. תפקיד המועצה לפעול לקידום מטרות חוק זה ובכלל זה –

(1) לייעץ לשר לעניין קידום, סיוע ועידוד פעילות הקשורה למורשת יהדות איראן והנחלתה;

(2) לקדם שיתוף פעולה בין גורמים שונים העוסקים בתחום מורשת יהדות איראן.

יושב ראש המועצה 5. המועצה תמנה, מבין חבריה, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו.

סדרי עבודת המועצה 6. (א) המועצה תתכנס לפחות פעם בשנה במקום המושב של יד יצחק בן-צבי.

(ב) יושב ראש המועצה יקבע את מועד ישיבות המועצה ואת סדר יומן, יזמן את ישיבות המועצה וינהל אותן.

(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

תקופת כהונה 7. חבר מועצה יתמנה לתקופה של חמש שנים, ורשאי השר להאריך את תקופת כהונתו בחמש שנים נוספות; חדל חבר המועצה לכהן כאמור, ניתן לשוב ולמנותו לאחר שחלפו שנתיים לפחות.

פקיעת כהונה 8. חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;

(2) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 3(ב);

(3) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.

העברה מכהונה 9. השר רשאי, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו.

² ס"ח התשכ"ט, 192.

- תוקף פעולות 10. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
- ניגוד עניינים 11. התברר לחבר המועצה, לגבי נושא הנדון בישיבת המועצה או המטופל על ידו, כי הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין כהונתו במועצה לבין ענין אישי שלו, או בין כהונתו במועצה לבין תפקיד אחר שלו –
- (1) יודיע על כך מיד ליושב ראש המועצה;
- (2) יימנע מהשתתפות בדיוני המועצה באותו נושא או מטיפול בו.
- שמירת סמכויות, מתן שירותים למועצה ומימונה 12. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות יד יצחק בן-צבי לפי חוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט–1969.
- (ב) יד יצחק בן-צבי תעניק למועצה את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה, ואולם בכל הנוגע לפעילות המועצה יפעלו עובדי יד יצחק בן-צבי הנותנים שירותים למועצה, לפי הוראות יושב ראש המועצה ובפיקוחו.
- (ג) יד יצחק בן צבי תגיש, בכל שנה, במסגרת הצעת התקציב שלה, הצעה לתקציב המועצה, בהסכמת יושב ראש המועצה; תקציב המועצה יאושר במסגרת תקציב יד יצחק בן-צבי; סכום השתתפות המדינה בתקציב המועצה ייקבע בכל שנת כספים בחוק התקציב השנתי והוא לא יפחת מחצי מיליון שקלים חדשים בשנה; בסעיף זה, "חוק תקציב שנתי" – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985.³
- ביצוע ותקנות 13. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין סדרי עבודתה של המועצה.
- תחילה 14. תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

דבר היסבר

קהילה יהדות איראן מתקיימת באיראן ובמדינות הסמוכות לה מזה כ-2700 שנה. זוהי קהילה ייחודית בעלת שפה משותפת (פרסית-יהודית) כתובה ומדוברת בלהגים שונים, היסטוריה ותרבות משלה. כיום, קהילה זו מתקיימת בעיקר בישראל ובאר"ב ובהיקף מצומצם באיראן עצמה ובסביבותיה. קהילת יהדות איראן בישראל זכתה להכרה חלקית. ישנו שדה שלם של מחקר שעדיין לא נחרש, וישנם

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

תחומים רבים בהם יש מקום להרחיב ולהעמיק את הידע של החברה הישראלית אודות יהדות איראן. הצעת חוק זו מתייחסת גם למדינות הסמוכות לאיראן משום שקהילת יהדות איראן התקיימה לא רק באיראן אלא גם במדינות הסמוכות: אפגניסטן, אוזבקיסטן, טג'יקיסטן, אזרבייג'ן והקווקז. מטרת הצעת החוק היא להנציח לדורות את המורשת של יהדות איראן והמדינות הסמוכות (להלן – יהדות איראן). לשם כך מוצע לקבוע כי תוקם מועצה שיהיו חברים בה נציג של משרד התרבות והספורט, נציג ציבור העוסק בתחום מורשת יהדות איראן או נציג ציבור מקרב העולים מאיראן, נציגי סגל אקדמי העוסקים בתחום מורשת יהדות איראן, יוצרים מתחום התרבות של יהדות איראן ונציג יד יצחק בן-צבי. מוצע לקבוע ששר התרבות והספורט יהיה ממונה על ביצוע החוק המוצע וימנה את המועצה, והמועצה תפעל ותייעץ לו בכל הנוגע ליישום החוק המוצע ולהגשמת מטרותיו. בהצעת החוק מובאות הוראות בעניין סדרי עבודת המועצה וכהונת חברי המועצה. מוצע לקבוע כי יד יצחק בן-צבי תעניק למועצה את השירותים הנדרשים לפעילותה. כמו כן, מוצע לקבוע כי השתתפות אוצר המדינה במימון פעילות המועצה תהיה בסכום שלא יפחת מחצי מיליון שקלים חדשים בשנה. חקיקה מוצעת זו תהווה יישום נוסף של היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי ותיתן מקום מכובד ובעל משמעות למורשתה של קהילה שטרם זכתה להכרה הראויה במורשתה ותרבותה הייחודיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בחשוון התשפ"ו (10.11.2025)